

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063059-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANA CAROLINA ARANDIGA RIBEIRO MASCARENHAS

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - **FIES - COBRANÇA NA FASE DE AMORTIZAÇÃO - DIFICULDADE PARA ADIMPLIR NÃO DEMONSTRADA** - DECISÃO DE 1A INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE FUMUS BONI IURIS - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO -DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5063059-62.2024.4.02.5101

510014263650 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5063059-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANA CAROLINA ARANDIGA RIBEIRO MASCARENHAS

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso contra o indeferimento de pedido liminar.

A tutela provisória requerida e indeferida (evento 1, INIC1) era no sentido de que: "4) *In limine litis et inaudita altera pars, na forma dos art.ºs 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, diante do fumus boni iuris e o periculum in mora, em sede de TUTELA DE URGÊNCIA, seja determinada a suspensão de cobranças relacionadas ao FIES à autora e, via de consequência, a determinação da retirada do nome desta do cadastro restritivo ao crédito, no prazo de 48h, sob pena de multa equivalente a dez vez o valor cobrado indevidamente;*".

A autora sustenta que, **mesmo em fase avançada de amortização do contrato do FIES, para a qual não há mais aditamentos semestrais para serem realizados, estaria sendo impedida de realizá-los, bem como a CEF não estaria gerando ou lhe concedendo acesso aos boletos de pagamento mensal da amortização.**

Narra que "*Como já de conhecimento deste d. juízo, a autora foi a autora foi aluna da 3ª ré entre o 1º período de 2011 até o final do 1º período de 2013, quando recebeu a matrícula de nº. 201101049741, tendo se formado no curso de Tecnóloga em Radiologia, o qual fora agraciada pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em cem por cento do valor das mensalidades, sendo certo que, como de todos sabido, tal Fundo é um programa nacional da 1ª ré, visando o desenvolvimento educacional pátrio. Neste ponto não é*

demais destacar que o contrato firmado entre as partes prevê o pagamento integral das mensalidades do curso em que a autora estava matriculada, de sorte que esta deveria realizar os pagamentos a posteriori, passado um período de carência, período este onde somente pagou os juros para amortização do débito total. Como de todos sabido, a cada período de seis meses, o estudante deve se dirigir à sede da 2ª, onde celebrara o contrato referente ao FIES, **e fazer o aditamento, o que, conforme restou demonstrado nos autos do processo nº. 0141996-04.2013.4.02.5152, até a presente data, não foi realizado por culpa única e exclusiva das rés em suas comunicações internas e falta de disponibilização para as assinaturas.** Passados esses mais de dez anos de formada e um verdadeiro martírio para tentar assinar os aditamentos respectivos, nem mesmo com determinação para tanto, o que fez a execução do título obtido naqueles autos mencionados acima perdurasse por mais de meia década, não sendo demais salientar que, durante todo este período compreendido entre 2011 e 2023, a autora sempre efetuou o pagamento das faturas disponibilizadas para pagamento do FIES. **Ocorre que, há alguns meses, além de as rés não disponibilizarem e efetivarem os aditamentos, estão inviabilizando o pagamento dos juros, vindo incluir o nome da autora em cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento.** Em suma, Excelência, além do absurdo de “condenar” a autora a se tornar uma eterna devedora de um débito que, caso houve verdadeira competência administrativa para tanto, já poderia ter sido quitado, **porém tem de ficar pagando juros ad aeternum, sem que possa ter acesso aos boletos bancários atuais, tem seu nome incluído em cadastros de maus pagadores,** trazendo ainda mais prejuízos à esta hipossuficiente parte processual, obrigando-a, assim, novamente buscar a intervenção deste d. juízo, a fim de que seus direitos deveras lesados sejam, enfim, reavivados.”

A autora teria se formado em 2013 na IES signatária do seu contrato FIES, mas até hoje ela não estaria conseguindo realizar os aditamentos semestrais (o que não é verossímil, pois se se formou, é porque os aditamentos de um modo ou de outro foram realizados, bem como após o término do curso, durante as fases de carência e amortização, não são mais realizados).

Apresentadas contrarrazões tão somente pelo FNDE, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1ª instância, verifica-se que o quadro se mantém inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art 300 do CPC que a prevê também consigna que não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, as alegações da autora carecem de demonstração mínima da probabilidade do direito.

Conforme documento do SISFES do evento 1, CONTR4 dos autos de origem, **a data da última parcela paga foi a de 28/03/2023. Apesar disso, a autora só ingressou com a demanda em 08/11/2023.** Portanto, em juízo perfunctório, **estaria com inadimplência de abril/2023 até novembro/2023,** no mínimo:

Dados do Contrato

Código FIES: 016.098.173

Número do contrato: 19.3092.185.0003561-15

CPF: 105.098.627-05

Nome: ANA CAROLINA ARANDIGA RIBEIRO MASCARENHAS

Data Nascimento: 30/11/1985

Estudante Prouni: Não

Forma de Cobrança: Endereço do Cliente

Data da Última Parcela Paga: 28/03/2023

Valor da Última Parcela Paga: R\$44,73

Conta Corrente de Débito: -

Autoriza débito sobre limite: -

Autoriza débito de parcela vencida: -

Situação da contratação: CONTRATO ENVIADO AO SIAPÍ

Situação do contrato: FASE AMORTIZACAO II (FIES)

Pesquisa SIPES: Estudante

105.098.627-05: pesquisado em 15/03/2011 Sem Restrição

Fiador

001.002.737-85: pesquisado em 15/03/2011 Sem Restrição

Em igual sentido, no mesmo documento, consta que a autora teria **quitado diversas parcelas com longo atraso**:

Boleto(s) em aberto				
Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Original (R\$)	Data Pagamento	Valor Pagamento (R\$)
76	20/11/2023	70,65	20/11/2023	70,65
75	20/10/2023	70,65	07/11/2023	72,18
74	20/09/2023	70,65	07/11/2023	72,38
73	20/08/2023	70,65	07/11/2023	72,58
72	20/07/2023	70,65	07/11/2023	72,79

Nessa linha, a autora apresentou comprovante de negativação da dívida em seu nome relativa ao FIES (evento 1, OUT5). Entretanto, conforme o documento acima, a referida dívida, com vencimento em 20/09/2023, só foi quitada em 07/11/2023, ou seja, **meses após o seu vencimento, o que autorizaria a regular inscrição de seu CPF em banco de dados de clientes inadimplentes**.

Ademais, **a autora não apresentou nem sequer seu contrato FIES, o qual não consta nem das centenas de páginas** de outro processo anexadas com a inicial do processo de origem.

Do mesmo modo, não há comprovação, sequer indiciária, de que a autora esteja tendo problemas técnicos para a emissão de boletos, especialmente porque não apresentou qualquer protocolo de abertura de reclamação junto a CEF quanto a esta questão.

Repise-se que, ao contrário do afirmado pela autora na petição do evento 13, PET1, **o indeferimento do pedido decorreu não só pela ausência de apresentação do contrato FIES, mas pela completa ausência de lastro probatório mínimo que ratificasse suas alegações, especialmente a presença de documento que comprova a quitação de dívidas** sempre com longo atraso, ausência de qualquer comprovação de problemas técnicos na emissão de boletos, considerando a **ausência de reclamação administrativas** e, por fim, a própria ausência do contrato FIES.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5063059-62.2024.4.02.5101

510014263648 .V3